

1500379-12.2022.8.26.0545

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Leonardo Marzola Colombini

Comarca: Atibaia

Foro: Foro de Atibaia

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/08/2022

... Valentim; possui uma condenação por tráfico de drogas; possui três passagens pela Vara da Infância e da Juventude por atos infracionais equiparados aos delitos de roubo e tráfico de drogas; ficou internado na Fundação casa, por cada um dos atos infracionais, pelos períodos de 45 dias, 10 meses e 07 meses, cada um deles; é culpado da acusação; no momento em que saiu da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Atibaia

Foro de Atibaia

3ª Vara Criminal

Rua Doutor José Roberto Paim, 99, Atibaia-SP - cep 12940-910

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500379-12.2022.8.26.0545 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500379-12.2022.8.26.0545

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2090855/2022 - DEL.POL.PLANTÃO ATIBAIA, 24044848 -

DEL.POL.PLANTÃO ATIBAIA, 2090855 - DEL.POL.PLANTÃO ATIBAIA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VINICIUS DE JESUS PIRES e outro

Réu Preso

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Leonardo Marzola Colombini

VISTOS.

VINICIUS DE JESUS PIRES e CARLOS EDUARDO ALVES DOS SANTOS foram denunciados como incurso no artigo 157, § 2º, incisos II e V, c.c. o artigo 61, inciso II, alínea "h", ambos do Código Penal, e estão sendo processados porque, no dia 03 de abril de 2022, no horário e no endereço mencionados na denúncia, agindo em concurso e com unidade de desígnios, teriam subtraído, para proveito de ambos, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo em face das vítimas Maria Neuza de Carvalho Ramalho, idosa de 79 anos de idade, e Paulo Cesar Ramalho, e restringindo a liberdade da primeira, diversos relógios, anéis, medalhas, pulseiras, colares e brincos, além de uma televisão e um micro-ondas, pertencentes à vítima Maria Neuza

de Carvalho Ramalho.

A denúncia foi recebida às fls. 101/102 e os réus foram citados às fls. 204 e 206.

Os réus apresentaram resposta à acusação às fls. 122/128 e 170/171.

Em audiência de instrução e julgamento (fls. 207), foram ouvidas as vítimas e duas testemunhas arroladas pela Acusação em comum com a Defesa do corréu Carlos, assim como foi realizado, ao final, o interrogatório dos acusados, conforme gravação audiovisual constante dos autos.

Encerrada a instrução, o Ministério Público, em memoriais escritos (fls. 212/222), requereu a integral procedência dos pedidos acusatórios, com a condenação de ambos os réus, nos exatos termos da denúncia.

A Defesa do corréu Carlos, por sua vez, em memoriais escritos de fls. 228/233, requereu o reconhecimento da participação de menor importância do acusado, nos termos do artigo 29, parágrafo 1º do Código Penal. Requereu, ainda, requereu a fixação da pena-base no mínimo legal, a aplicação da detração para fins de fixação de regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.

Por fim, a Defesa do corréu Vinícius, em memoriais escritos de fls. 236/244, requereu a desclassificação para a forma tentada do crime de roubo, bem como o afastamento da causa de aumento de pena referente à restrição da liberdade da vítima. Requereu, ainda, a fixação da pena-base no mínimo legal e, ainda, o afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 61, inciso II, alínea "h" (vítima maior de 60 anos).

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Não há preliminares a serem apreciadas.

No mérito, de rigor a integral procedência dos pedidos acusatórios, para o fim de condenar ambos os acusados pela prática do crime de roubo circunstanciado (pelo concurso de pessoas e mediante restrição da liberdade da vítima), nos termos da denúncia, contra a vítima idosa (agravante).

A materialidade do delito restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante de fl. 01, boletim de ocorrência de fls. 08/11, pelos autos de exibição/apreensão/entrega de fls. 12/15, pelo auto de reconhecimento de objeto de fl. 20, bem como pela prova oral colhida em audiência.

A autoria, da mesma forma, restou certa e segura com relação a ambos os réus.

Os acusados, na fase policial, mantiveram-se em silêncio (fls. 06/07).

Em juízo, o corréu Vinícius de Jesus Pires confessou parcialmente a prática do delito, aduzindo que: possui 19 anos de idade; trabalhava como servente; reside com sua genitora e seu irmão; é amasiado; sua sogra se chama Andreia Valentim; possui uma condenação por tráfico de drogas; possui três passagens pela Vara da Infância e da Juventude por atos infracionais equiparados aos delitos de roubo e tráfico de drogas; ficou internado na Fundação casa, por cada um dos atos infracionais, pelos períodos de 45 dias, 10 meses e 07 meses, cada um deles; é culpado da acusação; no momento em que saiu da residência, foi perseguido pelo filho da vítima e após, pela

polícia; praticou o delito por estado de necessidade; utilizou um simulacro de arma de fogo; durante a fuga, utilizou-se de uma veículo Gol de cor vermelha; nem todos os objetos foram recuperados; quando visualizaram o filho da vítima, pularam o muro e empreenderam fuga; por esse motivo, dispensaram alguns objetos ainda na residência; dispensaram outros pertences durante a fuga; está arrependido de ter praticado o crime; quando era menor de idade não se arrependia de praticar os atos infracionais porque era bem tratado na Fundação Casa; no presídio passa fome e se alimenta de comida gelada; de fato, não amarraram a vítima; levaram a vítima ao banheiro mas não trancaram ela no cômodo; não conhecia as vítimas anteriormente aos fatos; o delito não foi planejado; estavam passando em frente à residência; as luzes estavam apagadas; não sabiam que havia pessoas no interior do imóvel; quando entraram na residência, foram surpreendidos com a presença da vítima Maria Neuza; não sabe se sua sogra já trabalhou na residência das vítimas.

O corréu Carlos Eduardo Alves dos Santos, do mesmo modo, confessou o cometimento do crime, afirmando que: possui 20 anos de idade; antes de ser preso, estava desempregado; é solteiro; possui uma filha; está respondendo a um processo criminal por crime de tráfico de drogas; possui duas passagens pela Vara da Infância e da Juventude por atos infracionais equiparados aos delitos de tráfico de drogas; é culpado da acusação; utilizaram-se de um simulacro de arma de fogo; praticou o delito por estado de necessidade; não amarraram nem trancou a vítima; não sabe se o corréu Vinicius praticou tais atos; alguns objetos foram recuperados; outros objetos se perderam durante a fuga; está arrependido de ter praticado o crime; teve uma participação de menor importância no crime; permaneceu em outros cômodos da residência.

Tais confissões merecem ser consideradas somente em parte pelo juízo, posto que não integralmente comprovada nos autos.

Isto porque a vítima Maria Neuza de Carvalho Ramalho, em juízo, declarou que: possui 79 anos de idade; por ocasião dos fatos, dois indivíduos adentraram a sua residência; visualizou apenas um deles; ele é moreno e possui cerca de 24 anos de idade; ele possui em torno de 1,80m e é magro; não visualizou o rosto dele porque ele usava máscara; ele aparentava ser jovem; percebeu que havia outra pessoa na residência; não visualizou o outro indivíduo porque ele ficou escondido; ele havia ido até sua residência buscar a sogra dele, que trabalhava em sua casa a cada 15 dias; a sogra dele se chama Andreia; no dia seguinte, ela telefonou a sua filha, pedindo desculpas por eles terem entrado em sua casa; sua filha conhece ela; havia deixado a porta da cozinha destrancada porque aguardava a chegada de seu filho, que estava chegando de viagem da cidade de Balneário Camboriú; visualizou um dos indivíduos pulando o muro; ele abriu a porta da cozinha; ele estava segurando uma arma nas mãos; se assustou; ele ordenou que levantasse; quando levantou, ele o levou até o banheiro; a chave do banheiro fica presa do lado de dentro; não havia como ele trancar a porta pelo lado de fora; ele amarrou seus braços e seus pés com o cadarço de seus sapatos; ele apontou a arma para sua cabeça e exigiu que dissesse onde guardava seu dinheiro; disse a ele que não possuía dinheiro; ele disse que iria lhe matar; disse a ele que não tinha medo de morrer; ele pegou sua bolsa; disse a ele que estava tremendo e nervosa e pediu que ele a alcançasse água com açúcar; ele lhe deu água com açúcar; ele a amordaçou com uma camiseta; caiu; machucou seu braço e sente dores até a presente data; eles subtraíram diversos pertences e guardaram dentro do veículo; eles rasgaram as bolsas que não conseguiam abrir; eles jogaram seus documentos no chão; eles vasculharam seu guarda-roupas; eles guardaram os pertences em seu carro; eles pediram o controle da garagem para sair com o veículo; quando eles estavam saindo, seu filho chegou de viagem; seu filho fechou e abriu o portão diversas vezes; quando seu filho abriu completamente o portão, eles pularam o muro para fora da propriedade e empreenderam fuga a pé, correndo; seu filho correu atrás deles gritando; eles apontaram a arma para o seu filho; seu filho retornou à residência; se seu filho não tivesse retornado, eles teriam o matado; eles não conseguiram levar muitos objetos porque foram

surpreendidos pelo seu filho; eles levaram apenas alguns brincos de bijuteria; eles levaram pensando que eram de ouro; recuperou seu celular próximo ao muro onde eles haviam pulado; eles levaram seu aparelho micro-ondas; eles quebraram sua televisão porque colocaram o micro-ondas em cima dela; eles também levaram um liquidificador e um tênis; eles permaneceram em sua residência por aproximadamente uma hora; permaneceu amarrada e amordaçada por aproximadamente uma hora; após os fatos, ficou mal; todos os objetos foram recuperados; os objetos que estavam dentro do seu veículo ficaram no local; eles conseguiram levar outros objetos; recuperou os objetos na delegacia; seu brinco e seu anel de ouro foram recuperados na delegacia; o delegado lhe informou que esses pertences estavam no bolso da bermuda de um deles; reconhece os indivíduos de números dois e quatro (dentre aqueles seis mostrados no presídio) como sendo os dois agentes criminosos.

A vítima Paulo Cesar Ramalho, em juízo, declarou que: é filho da vítima Maria Neuza; na data dos fatos, estava chegando de viagem; acionou o controle do portão da garagem; o portão abriu um pouco e fechou novamente; acionou novamente o controle do portão; o portão fechou novamente; quando acionou o controle pela terceira vez, o portão abriu completamente; dois indivíduos saíram correndo; perseguiu os indivíduos de carro; evitou atropelá-los; após certo tempo de perseguição, um deles virou-se e lhe apontou uma arma; parou o veículo e retornou para saber onde estava sua genitora; alguns vizinhos haviam socorrido a sua genitora; eles soltaram a sua genitora, que estava amarrada nos pés, nas mãos e amordaçada; eles relataram que ela estava caída no chão; quando chegou, ela estava com a cabeça sangrando porque eles haviam desferido uma coronhada nela; ela estava com o braço sangrando devido a uma queda; sua genitora estava tremendo e chorando muito; ela estava muito abalada; ela está abalada até a presente data; acionaram a polícia; a polícia encontrou os dois indivíduos, cerca de uma hora depois; ao que se recorda, os dois indivíduos eram morenos, tinham cabelo raspado e magros; no carro da sua genitora estava uma televisão, um micro-ondas e um tênis; a televisão estava quebrada porque eles colocaram o micro-ondas em cima do aparelho; eles conseguiram levar apenas um brinco e um anel de sua genitora; todos os objetos foram recuperados na delegacia; teve sua genitora permaneceu em poder dos criminosos, presa e amordaçada por mais de 40 minutos; a casa estava toda revirada; não conhecia os acusados anteriormente aos fatos; conhecia apenas Andreia, que trabalhava na casa de sua irmã e de sua genitora; ela mandou uma mensagem no aplicativo "whatsapp", dois dias após dos fatos, pedindo perdão pelo que o genro dela havia feito; sua genitora sofreu uma lesão no ombro e se encontra fazendo tratamento até a presente data.

Corroborando tais declarações, o policial militar Ricardo Rodrigues da Silva, em juízo, relatou que: na data dos fatos, o monitoramento da cidade localizou um veículo Gol vermelho com placas de um veículo Uno; já havia denúncias de que esse veículo estava sendo usado para cometimento de crimes patrimoniais na cidade de Atibaia; foram acionados, via COPOM para atender a uma ocorrência de roubo; localizaram o veículo através das câmeras de monitoramento, na Av. Imperial; se dirigiram ao local e localizaram o veículo, no contrafluxo; deram ordem de parada; o veículo quase colidiu com a viatura e empreendeu fuga, em alta velocidade; já no bairro Caetetuba, os dois indivíduos que estavam dentro do veículo desembarcaram e empreenderam fuga, a pé, pelo matagal; seguiu em perseguição deles e conseguiu alcançar o corréu Vinicius; realizada a busca pessoal, encontrou com ele diversos pertences da vítima; ele confessou informalmente a prática do delito; seu colega Mauricio conseguiu abordar o corréu Carlos; a vítima reconheceu os indivíduos; localizaram uma réplica de arma de fogo, que havia sido dispensada no local; no momento da abordagem, não encontraram os objetos que estava na bermuda do corréu Carlos; após, localizaram um brinco e um anel da vítima na bermuda dele; compareceram na residência da vítima; ela é uma senhora idosa e estava muito nervosa; ela havia sido desamarrada por um vizinho; a vítima reconheceu os objetos recuperados na delegacia.

Por fim, de modo semelhante, o policial militar Maurício Wakaki, em juízo, narrou que: da data dos fatos, foram acionados via COPOM, para atender uma ocorrência de roubo; segundo a denúncia, os criminosos estaria usando um veículo Gol com placas de um veículo Uno de cor branca; iniciaram o patrulhamento; com a ajuda das câmeras de monitoramento, foram informados de que o veículo havia passado em um bairro oposto da cidade; uma viatura se deslocou até o local e passou a acompanhar o veículo; a perseguição se prolongou por diversas ruas; foi informado da localização do veículo e se deslocou até o local, nas proximidades do centro de reciclagem; foi comunicado de que o veículo teria parado em uma rua sem saída, bem como que os indivíduos teriam desembarcado e empreendido fuga, a pé, pelo matagal; se deslocou até o lado oposto do matagal; ficou aguardando a saída deles, pelo outro lado; um dos indivíduos foi preso logo na entrada da mata; um dos indivíduos saiu do outro lado, correndo; saiu em perseguição dele, correndo; conseguiu abordá-lo; ele confessou a prática do crime de roubo; conduziu ele até a delegacia; já na delegacia, encontraram joias nas vestes dele; trata-se do corréu Carlos; não conhecia ele anteriormente aos fatos; na delegacia, a vítima reconheceu os objetos apreendidos e disse que as joias possuíam valor sentimental; a vítima relatou ter sido amarrada, bem como que um dos indivíduos a ameaçou de morte, fazendo grande pressão psicológica; localizaram o simulacro de arma de fogo em local indicado por um dos acusados.

Nesse contexto, entendo ter restado devidamente caracterizado o delito de roubo duplamente circunstanciado consumado descrito na denúncia.

Com efeito, ambos os acusados, em juízo, confessaram a prática dos crimes de roubo descritos na inicial acusatória.

Nesse viés, destaco que os corréus Vinicius e Carlos confessaram que foram os responsáveis por ingressarem na residência e promover a subtração dos pertences das vítimas.

Tais acusados aduziram, ainda, que o corréu Calos permaneceu nos outros cômodos da residência enquanto o corréu Vinicius foi o responsável pela abordagem da vítima Maria Neuza.

O corréu Vinicius, por sua vez, confirmou que participou da empreitada criminosa, narrando que abordou a vítima Maria Neuza e a conduziu ela até o banheiro, negando, contudo, que tivesse amarrado e trancado ela no cômodo.

Destaco que a confissão dos acusados restou majoritariamente em harmonia com o relato das vítimas (Maria Neuza e Paulo) e das testemunhas Ricardo e Maurício (policiais militares responsáveis pela abordagem e prisão dos réus), razão pela qual, nos termos do art. 197, do Código de Processo Penal, merece ser considerada pelo Juízo como meio de prova.

Com efeito, a vítima Maria Neuza, tanto em solo policial (fl. 39) quanto em juízo, relatou os fatos de forma coerente e verossímil, aduzindo que os acusados adentraram a sua residência, tendo um deles apontado uma arma contra ela e proferido ameaças, exigindo dinheiro e joias, bem como que tal indivíduo a amarraram nos braços e nas pernas e a amordaçou, no banheiro da residência. Afirmou ainda que sofreu uma queda por conta de estar amarrada, lesionando seu braço, motivo pelo qual sente dores até a presente data.

Ainda, de acordo com Maria Neuza, seu filho Paulo surpreendeu os acusados, tendo eles empreendido fuga, abandonando alguns dos pertences no interior do seu veículo, o qual também pretendiam subtrair. Afirmou que seu filho Paulo perseguiu os acusados, tendo eles apontado uma arma em sua direção, o que fez com que ele retornasse à residência.

Asseverou, ainda, que alguns dos objetos (brincos e anel) foram levados por eles, tendo os recuperado na delegacia, após a prisão em flagrante.

A vítima Paulo, tanto em solo policial (fl. 05) quanto em juízo, também relatou os fatos de forma coerente e verossímil, aduzindo que surpreendeu os acusados no interior da residência de sua genitora, tendo eles empreendido fuga, correndo.

Afirmou que saiu em perseguição deles, tendo um deles lhe apontado uma arma, motivo pelo qual retornou à residência.

Asseverou que, ao retornar à residência da genitora, os vizinhos haviam socorrido e libertado ela, que havia sido amarrada e amordaçada pelos criminosos.

Aduziu, por fim, que sua genitora sofreu uma lesão no ombro por conta dos fatos, bem como que ela se encontra fazendo tratamento até a presente data.

As declarações de Maria Neuza e Paulo restaram plenamente corroboradas pelo depoimento dos policiais militares Ricardo e Maurício, que confirmaram ter sido acionados para atendimento de uma ocorrência de roubo, tendo perseguido o veículo dos acusados por se tratar de veículo suspeito, com emplacamento irregular.

Relataram, também, que, ao darem ordem de parada, os acusados empreenderam fuga em alta velocidade, quase colidindo com a viatura, e, após, abandonaram o veículo e seguiram em fuga, a pé, pelo matagal.

Tais testemunhas narraram, ainda, que conduziram os acusados até a delegacia, sendo que, após uma busca mais minuciosa, localizaram na bermuda do corréu Carlos um par de brincos e um anel, pertencentes à vítima Maria Neuza. Afirmaram que localizaram o simulacro de arma de fogo utilizado pelos criminosos em um local indicado por eles.

Asseveraram, por fim, que se dirigiram até a residência da vítima, tendo encontrado ela muito abalada, sendo que ela relatou ter sido amarrada e ameaçada de morte.

Por tais motivos, entendo ter restado devidamente comprovada a autoria delitiva em relação a ambos os réus.

No mais, destaco que, ao contrário do quanto aduzido pela defesa do corréu Vinicius, o crime de roubo se consumou, na medida em que alguns dos pertences pessoais da vítima Maria Neuza só foram recuperados na Delegacia (cf. informado pelas vítimas, pelos depoimentos dos policiais militares Ricardo e Maurício, em juízo e corroborado pelo auto de exibição, apreensão e entrega de fls. 13/14, bem como pelo auto de reconhecimento de objeto de fl. 20), não restando dúvidas de que os acusados se tornaram possuidores dos objetos, ainda que por curto período de tempo (cerca de 01 hora, cf. declarado pelas vítimas). Neste particular, saliento que o fato de os objetos terem sido posteriormente recuperados não afasta a consumação do delito.

Nesse contexto, imperioso destacar ser desnecessária a posse da coisa alheia móvel por longo lapso temporal, sendo prescindível, da mesma forma, a posse mansa, pacífica, tranquila e/ou desvigiada, conforme jurisprudência pacífica dos nossos C. Tribunais Superiores.

Nesse sentido é a jurisprudência pacífica do C. Superior Tribunal de Justiça, que culminou, inclusive, com a edição de Súmula (nº 582):

“Os tribunais superiores adotaram a teoria da apprehensio, também denominada de amotio, segundo a qual o crime de roubo, assim como o de furto, consuma-se no momento em que o agente se torna possuidor da coisa alheia móvel, pouco importando

se por longo ou breve espaço temporal, sendo prescindível a posse mansa, pacífica, tranquila e/ou desvigiada". (STJ, HC 222.888/MG, Habeas Corpus 2011/0255837-9, 5ª Turma, Rel Min. Gurgel de Faria, DJe 02/02/2015)

"Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada (Súmula 582, do C. Superior Tribunal de Justiça)"

Com relação às causas de aumento de pena descritas na denúncia (concurso de pessoas e restrição da liberdade da vítima), ambas restaram devidamente caracterizadas e comprovadas.

Com efeito, os corréus Carlos e Vinicius praticaram o delito de roubo de forma conjunta, de forma que o concurso de pessoas (art. 157, § 2º, inc. II, do Código Penal) restou configurado. Destaco que em todas as oportunidades em que discorreram sobre os fatos, as vítimas fizeram menções a participação de dois indivíduos no evento criminoso. Ademais, ambos os acusados confessaram a prática delitiva em conjunto, não havendo, portanto, dúvidas quanto a tal circunstância.

No que tange à causa de aumento concernente à restrição da liberdade da vítima (artigo 157, § 2º, inciso V, do Código Penal), entendo que o fato de a vítima Maria Neuza ter permanecido em poder dos criminosos (amarrada e amordaçada no banheiro da residência) durante, aproximadamente, 01 hora (cf. declarações em juízo), justifica a sua aplicação e incidência, tendo em vista a maior gravidade da ofensa à liberdade física e psíquica da vítima, bem jurídico tutelado no tipo penal em análise.

Nesse viés, afastando-se a incidência de crime autônomo de sequestro ou cárcere privado, ensina Rogério Greco (in "Código Penal Comentado", 7ª edição, Editora Impetus, 2013, p. 481), com acerto, que:

"(...) para que seja aplicada a causa especial de aumento de pena, a privação da liberdade não poderá ser prolongada, devendo-se, aqui, trabalhar com o princípio da razoabilidade para efeitos de reconhecimento do tempo que, em tese, seria suficiente para ser entendido como majorante, e não como figura autônoma de sequestro, ou mesmo extorsão mediante sequestro".

No mesmo sentido, decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça que:

"Justifica-se a incidência da causa especial de aumento prevista no art. 157, § 2º, V, do Código Penal, quando a vítima é mantida por tempo juridicamente relevante em poder do agente (STJ, HC 180586/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Junior, 6ª Turma, DJe 5/3/2012)

Nesse ponto, afasto as teses das Defesas de não configuração da referida causa de aumento, tendo vista que os acusados negaram, em juízo, ter amarrado e amordaçado a vítima.

Isto porque, a vítima Maria Neuza foi categórica ao afirmar, tanto em solo policial (fl. 39) quanto em juízo, que foi amarrada e amordaçada por um dos agentes criminosos.

Quanto à validade das declarações da vítima, insta salientar que, quando dadas em Juízo, sob o crivo do contraditório, incriminando de forma segura e firme o réu, são suficientes como prova condenatória, notadamente quando amparadas por outras provas (lastro probatório mínimo), como no caso concreto (depoimentos das testemunhas), e especialmente quando não se apontam elementos concretos que permitam suspeitar de equívoco, sugestão, ou má-fé. Nesse sentido, v. HC

116.487/GO, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Dje de 18/10/210, e HC 159.854/SP, Rel.^a Ministra Laurita Vaz, Dje de 28/06/2010, ambos do C. Superior Tribunal de Justiça.

Levo em consideração, ainda, o fato de as Defesas não terem produzido qualquer prova que amparasse as negativas dos acusados ou que afastasse a credibilidade das declarações da vítima.

No que concerne à agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea "h", do Código Penal (crime cometido contra pessoa maior de 60 anos), tal restou devidamente configurada, tendo em vista que a vítima possuía 79 anos de idade na data dos fatos.

Destarte, considerando o quadro probatório acima descrito, entendo ser o caso de condenação de ambos os acusados pelo cometimento do crime de roubo duplamente circunstanciado (pelo concurso de pessoas e pela restrição da liberdade da vítima).

Por fim, afasto a tese da Defesa do corréu Carlos de reconhecimento da participação de menor importância do acusado, uma vez ausente quaisquer de seus requisitos. Isto porque, inexistente participação de menor importância àquele que se responsabiliza por uma das fases de divisão de tarefas – como ocorreu no presente caso, porquanto o acusado se responsabilizou por vasculhar a residência, juntamente com o corréu Vinicius e transportar diversos pertences até o veículo da vítima, além de ter permanecido nos outros cômodos, fornecendo "cobertura" -, a qual, aliada às demais, realiza um todo indivisível e determinante para o sucesso da empreitada criminosa.

Em outras palavras, a ação desempenhada pelo acusado Carlos foi essencial, tanto material quanto moralmente, para a perpetração do crime, motivo pelo qual não há que se falar em participação de menor importância.

Nesse sentido é a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. RECONHECIMENTO. INVIABILIDADE. REVERSÃO DO JULGADO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. As delações de corréus, produzidas na fase inquisitorial e em juízo, em consonância com as demais provas produzidas na fase judicial da persecução penal, são elementos idôneos para subsidiarem a condenação do agente. 2. Não incide a minorante do art. 29, § 1º, do Código Penal quando haja nítida divisão de tarefas entre os agentes envolvidos na prática delitiva, pois, cada qual possui o domínio do fato a ele atribuído, mostrando-se cada conduta necessária para a consumação do crime, situação caracterizadora de coautoria e não de participação de somenos importância. 3. Tendo as instâncias ordinárias reconhecido a participação do agravante na empreitada criminosa, bem como sua imprescindibilidade para a consumação do crime de roubo, inviável conclusão em sentido contrário, pois, para tanto, seria necessário o revolvimento das provas dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ. 4. Agravo regimental a que se nega provimento". (STJ – AgRg no AREsp 163794 MS 2012/0077457-8, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, data de julgamento: 24/09/2013, T5 – Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 02/10/2013)

"PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. LATROCÍNIO. COAUTORIA. EXISTÊNCIA DE DIVISÃO DE TAREFAS. DESNECESSIDADE DE QUE TODOS OS AGENTES PRATIQUEM O VERBO DESCRITO NO TIPO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Na coautoria, todos os agentes possuem o domínio comum do fato típico, mediante uma divisão de tarefas. Não é necessário que todos os agentes pratiquem o verbo descrito no tipo; basta que a sua conduta, atípica, se isoladamente observada, seja essencial para a realização do fato típico. Dessa forma, em se tratando de coautoria, todos os agentes respondem pela prática do mesmo delito praticado. 2. Em uma ação fortemente armada, o resultado morte deverá ser imputado a todos os coautores porque, mesmo não agindo

diretamente na consecução do evento morte, esse resultado é mero desdobramento causal da ação delituosa. 3. Agravo regimental não provido". (STJ - AgRg no AREsp: 465499 ES 2014/0018889-3, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 28/04/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/05/2015)

Verificadas, assim, autoria e materialidade do crime descritos na inicial acusatória, passo, pois, à fixação da pena a ser imposta aos acusados.

Na dosagem da pena-base, nos termos do art. 59, caput, do Código Penal, verifico que as circunstâncias judiciais são desfavoráveis a ambos os acusados, tendo em vista o elevado grau de violência empregada (amarraram e amordaçaram a vítima Maria Neuza, idosa de 79 anos de idade, e ameaçaram ela de morte). Levo em consideração, também, a utilização de simulacro de arma de fogo pelos criminosos, contra as duas vítimas, tendo em vista o elevado poder intimidador de tal objeto (em que pese a ausência de potencialidade lesiva). Levo em consideração, ainda, o elevado valor dos bens subtraídos e que de pretendiam subtrair (joias, televisão, micro-ondas e, ainda o veículo da vítima). Levo em consideração, ainda, as consequências físicas e psicológicas experimentadas pela Vítima Maria Neuza, que suportou lesão no ombro e passa por tratamento até a presente data, aliado, ainda, ao fato de ter suportado forte abalo emocional (tendo chorado e se exaltado, inclusive, durante a audiência de instrução e julgamento). Levo em consideração, por fim, o fato de ambos os acusados possuírem passagens pela Vara da Infância (corrêu Vinicius: cf. certidões de fls. 52 - autos nº 1002891-03.2018.8.26.0048, autos nº 1500566-27.2020.8.26.0048, autos nº 1500692-41.2020.8.26.0545 e autos nº 1501203-12.2019.8.26.0048, por atos infracionais equiparados aos delitos de roubo e tráfico de drogas, todos da 1ª Vara Criminal Infância e Juventude da Comarca de Atibaia; corrêu Carlos: cf. certidões de fls. 58 - autos nº 0000324-79.2019.8.26.0048, autos nº 1500035-72.2019.8.26.0048, autos nº 1501419-34.2019.8.26.0545 e autos nº 1502107-32.2019.8.26.0048, por atos infracionais equiparados aos delitos de tráfico de drogas, todos da 1ª Vara Criminal Infância e Juventude da Comarca de Atibaia), circunstância esta que, embora não caracterize maus antecedentes ou reincidência, demonstra personalidade voltada à prática de delitos. Por tais motivos, elevo a pena mínima em 1/4, totalizando a pena-base, para cada acusado, o montante de 05 anos de reclusão e 12 dias-multa.

Acerca da possibilidade de utilização de condenação por ato infracional como circunstância indicativa de personalidade voltada ao cometimento de crimes, entende o C. Superior Tribunal de Justiça que:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO SUPERAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. CONDENAÇÃO À PENAS DE 5 ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIALMENTE FECHADO. PACIENTE QUE RESPONDEU PRESO A TODA A AÇÃO PENAL. CRIME COMETIDO DURANTE O CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA ANTERIOR, POR ATO INFRACIONAL DE NATUREZA ANÁLOGA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de não caber habeas corpus contra decisão que indefere liminar na origem, na esteira da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal, aplicável por analogia, salvo no caso de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão impugnada. 2. Não há que se falar em superação do referido óbice sumular, como excepcionalmente se admite, tendo em vista que, consoante destacado pelo Desembargador Relator do mandamus originário, não se vislumbra constrangimento ilegal patente. 3. Os fundamentos adotados pelo Magistrado singular ao indeferir o direito de recorrer em liberdade encontram-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, tendo o paciente permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que lhe fosse deferida a liberdade, com a superveniência da condenação. 4. Ademais, a circunstância de o paciente ter sido preso em flagrante durante o cumprimento de medida socioeducativa aplicada em razão do cometimento de ato infracional análogo ao tráfico constitui fundamento idôneo para justificar a

segregação. 5. Não é demais lembrar que, quanto aos atos infracionais, embora não possam ser utilizados para fins de reincidência ou maus antecedentes, por não serem considerados crimes, podem ser sopesados na análise da personalidade do acusado, reforçando os elementos constantes dos autos. 6. Agravo regimental desprovido." (STJ - AgRg no HC: 524521 SP 2019/0225021-1, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/08/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2019)

Na segunda fase, presente a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea "h", do Código Penal (cometimento do crime contra maior de 60 anos - a vítima possuía 79 anos de idade à época). Tal agravante será compensada com a atenuante da confissão espontânea (parcial, posto que os acusados negaram ter restringido a liberdade da vítima Maria Neuza). Presente, ainda a atenuante genérica da menoridade relativa dos acusados (o acusado Vinicius possuía 19 anos de idade na data dos fatos; o acusado Carlos possuía 20 anos de idade na data dos fatos), motivo pelo qual diminuo a pena em 1/6, totalizando 04 anos e 02 meses de reclusão, e 10 dias-multa. Consigno que ambos os acusados são primários, cf. pesquisa SIVEC de fls. 50/51 e 55/57, e certidões de fls. 53/54 e 59/60.

Na terceira fase, há incidência de duas causas especiais de aumento de pena, quais sejam, concurso de pessoas (art. 157, § 2º, inc. II, do Código Penal) e restrição da liberdade da vítima (art. 157, § 2º, inc. V, do Código Penal). Neste particular, diante da gravidade em concreto da conduta dos réus (invadiram a residência da vítima idosa de 79 anos de idade, amarraram e amordaçaram ela, trancaram ela no banheiro por mais de 1 hora, empunharam simulacro de arma de fogo contra ela, ameaçaram ela de morte e, ainda, empunharam o simulacro contra o filho Paulo), bem como da quantidade de causas de aumento (2), observando-se a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça e também do extinto E. Tribunal de Alçada Criminal do estado de São Paulo, elevo a pena dos acusados em mais em 3/8, perfazendo, assim, 05 anos, 08 meses e 22 dias de reclusão, e 13 dias-multa.

Ausentes demais circunstâncias, torno definitivas as penas acima fixadas.

O dia-multa será estabelecido no mínimo legal, ante a ausência de informações específicas acerca da situação financeira dos acusados, salvo aquelas genericamente mencionadas por ocasião de seus interrogatórios judiciais, insuficientes para tal finalidade.

Em relação ao regime inicial de cumprimento das penas, fixo o fechado, tendo em vista a quantidade de pena aplicada, aliado ao fato de ser o único compatível para a correta prevenção e repressão ao grave crime praticado pelos réus, em que pese a primariedade destes. Trata-se de crime de singular gravidade, cometido com o emprego de grave ameaça à pessoa, demonstrando a periculosidade dos agentes e a necessidade de sua retirada do convívio social. Neste particular, de se observar que os acusados, mediante planejamento prévio, adentraram a residência de vítima idosa de 79 anos de idade, exibiram simulacro de arma de fogo, amarraram e amordaçaram a vítima no banheiro da residência, restringindo a sua liberdade e subtraíram bens de alto valor.

Levo em consideração, ainda, na forma do art. 33, § 3º, do Código Penal, as inúmeras circunstâncias judiciais desfavoráveis, acima analisadas (1ª fase de fixação da pena).

Ausentes os requisitos legais, uma vez que as penas são superiores a quatro anos e o crime fora cometido com violência e grave ameaça à pessoa, deixo de converter as penas privativas de liberdade em penas restritivas de direitos (art. 44, inc. I, do Código Penal).

Os réus não poderão apelar em liberdade, uma vez presentes os requisitos que culminaram com a decretação de suas prisões preventivas. Outrossim, em que pese o pleito da Defesa técnica do corréu Carlos, a detração, para fins de eventual progressão (os réus se encontram preso preventivamente há, aproximadamente, quatro meses), deverá ser melhor analisada pelo Juízo das execuções, inclusive em sede de execução provisória, não vislumbrando o Juízo da condenação motivo plausível e evidente para alteração do regime inicial de cumprimento das penas privativas de liberdade, nos termos do artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal.

ANTE O EXPOSTO e o mais que dos autos consta, JULGO INTEGRALMENTE PROCEDENTES os pedidos acusatórios constantes da ação penal proposta pelo Ministério Público contra VINICIUS DE JESUS PIRES e CARLOS EDUARDO ALVES DOS SANTOS e assim o faço CONDENÁ-LOS como incurso no artigo 157, § 2º, incisos II e V, c.c. o artigo 61, inciso II, alínea "h", ambos do Código Penal, aplicando-lhes as penas de 05 anos, 08 meses e 22 dias de reclusão, e 13 dias-multa, para ambos os réus, calculada a fração do dia-multa no trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos, com correção desde a sua ocorrência, em regime inicial fechado (ambos os acusados), e sem o direito de recorrerem em liberdade.

Recomendem-se os corréus VINICIUS e CARLOS na prisão em que se encontram, oficiando-se para tanto.

Com o trânsito em julgado:

I) lance-se o nome dos réus no rol dos culpados e oficie-se ao E. Tribunal Regional Eleitoral para os fins previstos no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal (suspensão dos direitos políticos).

II) oficie-se ao Setor de Armas e Objetos local ou, se o caso, à Central de Custódia do Instituto de Criminalística de Bragança Paulista, para que promova a devida destinação do objeto apreendido (fls. 15), observando-se que os demais objetos (fls. 13/14) já foram entregues à vítima por ocasião da prisão em flagrante.

Com relação ao veículo apreendido às fls. 12 (com placas adulteradas), não havendo possibilidade de devolução ao seu proprietário, pela mencionada razão, ficará o bem desvinculado/liberado destes autos, devendo a Autoridade Policial submetê-la ao leilão de Polícia Judiciária, após a sua regularização na via administrativa, na forma do quanto disposto no artigo 123, do Código de Processo Penal.

Condeno os réus ao pagamento das custas processuais, em seu mínimo legal (Lei Estadual de Custas), pois se encontram assistidos por Defensores constituídos (Procurações de fls. 104 e 164), presumindo-se, assim, relativa capacidade econômica para arcarem com tal despesa. Não houve, além disso, juntada de qualquer documento indicativo das suas miserabilidades, como, por exemplo, declaração de imposto de renda, certidão imobiliária, carteira de trabalho ou certidão da Ciretran.

Por fim, intinem-se, preferencialmente por e-mail ou telefone (WhatsApp), as vítimas Maria Neuza e Paulo acerca da presente sentença, nos termos do art. 201, § 2º, do Código de Processo Penal, e da Resolução nº 253/18, do C. Conselho Nacional de Justiça.

P.I.C.

LEONARDO MARZOLA COLOMBINI
- Juiz de Direito -

Atibaia, 03 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA